

한국가스공사 상임감사

경고·주의 요구

제 목 병커링선 선박금융사 선정계획 수립업무 소홀

관 계 부 서 ♠♦♦@♣처 ■⊖◇▣○⊖▲부

조 치 부 서 ▼⊗⊗♠처 ⊗⊗부

내 용

1. 업무개요

♠♦♦@♣처 ■⊖◇▣○⊖▲부는 신성장사업의 일환으로 국제해사기구(IMO)¹⁾의 선박연료 규제에 대응하고, 정부의 LNG추진선박 연관산업 육성을 지원하며, KOGAS 2025 전략방향“친환경 에너지로의 전환”실현을 위해, 공사가 100% 지분을 소유하는 AAA(주)(이하 AAA²⁾)를 설립하였다.

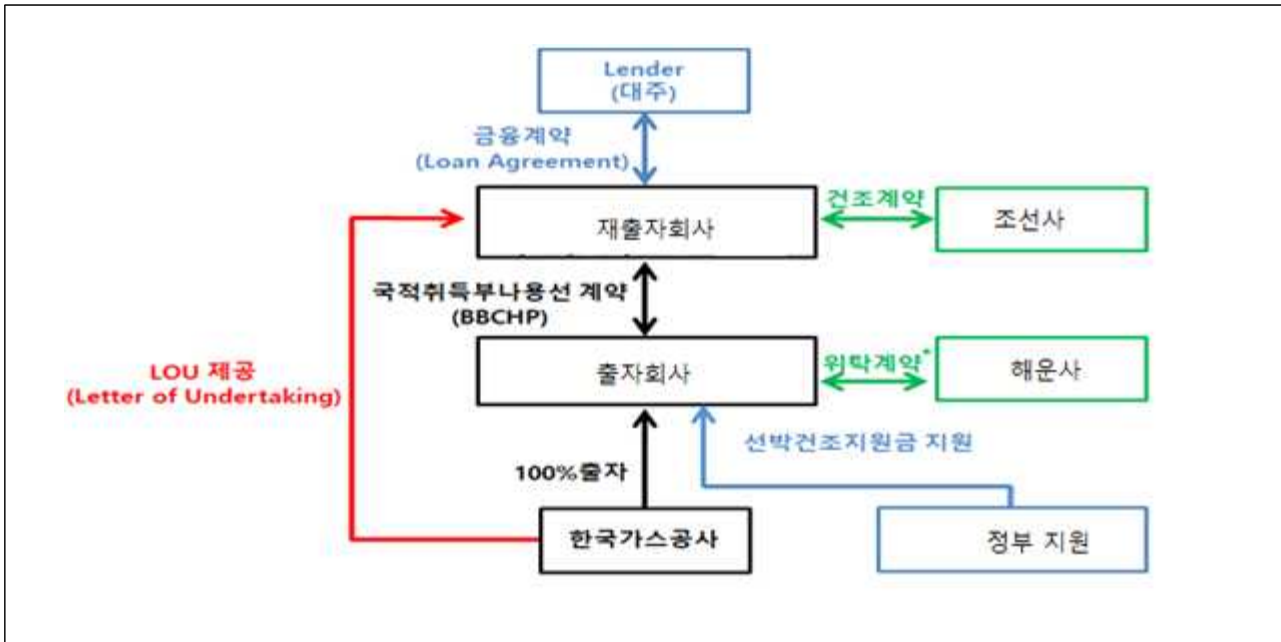
또한, ■⊖◇▣○⊖▲부는 출자회사인 AAA의 LNG병커링 전용선 선박금융을 위해 명목상 선주인 SPC³⁾를 설립하고, 선주인 SPC와 CCC와의 선박건조계약에 대한 이행보증 및 선박건조자금 저리 조달을 위한 지급보증을 제공하여, 7,500m³급 LNG병커링 전용선인 DDD호를 건조·운영하고 있다. LNG병커링 전용선 건조를 위한 선박금융의 구조는 아래의 [그림 1]과 같다.

1) International Maritime Organization 국제연합 전문기구 중의 하나로 국제해운에 영향을 미치는 기술적, 법률적 문제에 대한 정부 간 규정과 관행 및 협력·조정을 위해 설립한 정부간 해사자문기구

2) Aaaa Aaaa Aaaa

3) Special Purpose Company 특수한 목적 달성을 위해 일시적으로 만들어지는 법인

[그림 1] LNG병커링 전용선 건조를 위한 선박금융 구조



2. 관계규정 및 판단기준

■⊖◇■○⊖▲부는 2020년 11월 20일 제510회 이사회에서 “LNG 병커링사업 출자회사 설립”을 의결 받고 LNG 병커링사업을 추진하고 있다. 이때 출자회사의 설립과 함께 조선사에 대한 선가(약 ***억원) 이행보증과 금융기관에 대한 선박금융(약 ***억원) 지급보증을 함께 의결 받았다.

이후, ■⊖◇■○⊖▲부는 2020.12. 4. AAA를 설립하였으며, 2021. 2.23. “LNG 병커링자회사(AAA)의 병커링 전용선 건조계약 체결 보고”를 통해, 2021. 2.24. CCC을 계약상대자로 하는 LNG 병커링 전용선 건조계약 체결과 건조선가 납부일정 및 선박금융 체결 일정을 아래 [표]와 같이 CEO에게 보고하며, 2022. 1. 3. 강제절단 시 선박건조대금 지급을 위해 ‘21년 11월까지 선박금융계약을 체결하는 일정을 함께 보고하였다.

[표] “병커링 전용선 건조계약 체결 보고” 주요 내용

가. 추진 경과

- ☐ LNG 병커링선 조선사 선정 입찰 공고('21. 1.22 ~ 28)
- ☐ LNG 병커링선 입찰 시행('21. 1.17)
 - 예정가격 : **,***,***,***원
 - 낙찰자 : CCC(낙찰금액 ***억원, 낙찰율 **.**)%

나. 향후 일정

- ☐ LNG 병커링 전용선 선박 건조계약 체결('21. 2.24)
 - 계약 선가 : ***억원(VAT 제외)
 - 예정 인도일 : '23. 2.28
 - 선박 건조 및 대금 지급 일정
 - 건조계약 및 환급보증서('21. 2) : **억원(정부 보조금 **.억+자체조달 **.억)
 - 강제 절단('22. 1. 3) : ***억원(정부 보조금 **.억+선박금융 **.억)
 - 용골 거치('22. 4.28) : **억원(정부 보조금 **.억+선박금융 **.억)
 - 진수('22.11. 4) : **억원(정부 보조금 **.억+선박금융 **.억)
 - 인도('23. 2.28) : ***억원(정부 보조금 **억+선박금융 **억)
- ☐ 선박금융 : ~'21.11월
 - * 선박금융을 위해서 AAA가 설립한 SPC(선주)와 조선사 간 건조계약 이전 및 공사의 지급보증(***억) 필요

한편, 「인사규정」 제37조(성실의무)에 따르면 공사의 직원은 법령과 사규를 준수하며, 성실히 직무를 수행하여야 한다고 규정하고 있으며, 「취업규칙」 제7조(성실의무)에 따르면 직원은 법령과 공사의 제 규정을 준수하며, 상사의 직무상의 명령과 지시에 따라 부과된 직무를 성실히 완수하여야 하고, 제56조(사무인계)에 따르면 직원이 퇴직, 전근, 휴직하거나 기타 근무 상 변동이 있을 때에는 그 담당사무와 보관중인 문서, 물품의 목록 및 사무처리에 관한 요령 등을 기재한 인계서를 작성하여 후임자에게 인계하여야 한다. 다만, 3급이하 직원의 인계서작성은 생략할 수 있고, 이 경우 구두로 하여야 한다.

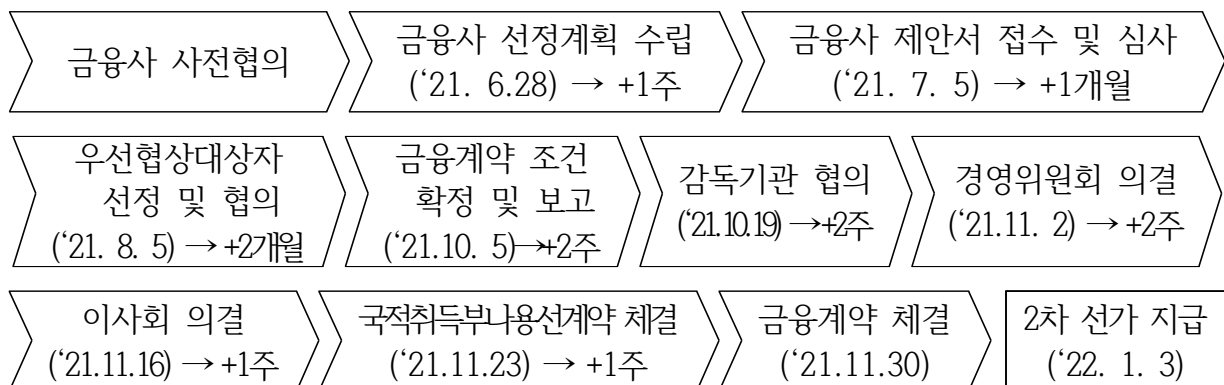
또한, 「출자회사관리규정」 제7조(설립·신규출자 및 변경 절차)에 따르면 출자회사 뿐만 아니라 재출자회사의 설립 시에도 출자회사 설립 심의위원회, 경영위원회 및 이사회 의 심의·의결을 받아야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

■⊖◇▣○⊖▲부는 2021. 9.13. “7.5K LNG병커링선 건조대금 조달을 위한 선박금융 선정계획”을 수립하였다. 선박금융 계약을 체결하기 위해서는 금융사 사전협의 후 기본계획 수립, 금융사 제안서 접수 및 심사, 우선협상대상자 선정, 감독기관(KKK부) 협의 및 경영위원회와 이사회 의결을 거쳐 국적취득부나용선계약(BBCHP)⁴⁾ 및 금융계약의 절차를 거쳐야 한다.

행정소요기간을 포함하여 ■⊖◇▣○⊖▲부에서 2021년 11월 까지 선박금융계약을 체결하기 위해 기본계획을 수립했어야 하는 시기를 역산하여 도식화하면 아래의 [그림 2]와 같다.

[그림 2] 병커링선 선박금융 추진절차 및 소요기간 산출 : 5개월 소요



※‘21. 9.13. “7.5K LNG병커링선 건조대금 조달을 위한 선박 금융사 선정 계획”의 금융계약 추진일정을 ‘21.11.30 금융계약 체결로 가정하고 역산정하여 소요기간 산출

4) Bare Boat Charter of Hire Purchase 빈 선박임차(나용선) 계약이 종료되는 때에 임차인이 그 선박의 소유권을 인수한다는 조건이 붙은 선박임차 계약의 일종

따라서, 2021. 2.23. CEO에게 보고한 일정대로 '21.11월에 금융계약을 체결하기 위해서는 행정소요기간을 감안하여 최소 5개월 전인 '21.6월까지 선박금융사 선정계획을 수립했어야 했다.

그러나 ■⊖◇▣○⊖▲부에서는 최초 이사회(제510회 이사회, '20.11.20)에서 선박금융 지급보증을 승인 받은 약 10개월 후인 2021. 9.13.에 이르러서야 선박금융사 선정계획을 수립하고, 선박 금융업무의 본격적인 추진을 착수하였으며, 위의 [그림 2]에서 언급한 것과 같이 금융사 제안서 접수 및 심사, 우선협상대상자 선정, 감독기관(KKK부) 협의 및 경영위원회와 이사회 의결을 거쳐 국적 취득부나용선계약(BBCHP) 및 금융계약의 절차를 거쳐 2022. 1. 3.에 선박금융을 통한 대출금으로 2차 선가를 지급하기에는 촉박한 일정임을 알 수 있다.

이후, ■⊖◇▣○⊖▲부에서는 2021.12.30. 제529회 이사회에서“출자회사의 병커링선 선박금융을 위한 지급보증 제공(안)”을 의결 받았으나, 촉박한 일정에 따른 부실한 검토내용으로 이사회 승인을 받았고, 선박금융의 계약상대자인 LLL은행으로부터 지급보증 내용의 수정을 요구받아, 2차 선가를 선박금융을 통한 대출금으로 지급하지 못하고 AAA의 자본금으로 지급하였다.

■⊖◇▣○⊖▲부의 부장이었던 LWU 부장은 2021. 8.17. EEE처 FFF부로 인사 이동 시까지, 선박금융 업무의 담당자였던 EGZ 차장은 2021. 8.23. ▣♠지역본부 GGG부로 인사이동 시까지 금융사 사전협의를 제외하고는 선박금융 관련 업무를 이행하지 않았으며, 선박금융사 선정계획 또한 수립하지 않은 사실이 확인되었다. 이는 본인이 이행해야 할 업무를 후임자에게 미루는 소극행정에 해당할 뿐만

아니라, 「인사규정」 제37조와 「취업규칙」 제7조에서 규정하고 있는 성실의무 위반에 해당한다.

또한, 부장 LWU는 「취업규칙」에 따라 전근 등 근무 상 변동이 있을 때에는 담당 사무에 대한 인계서를 작성하여야함에도 별도의 인계서를 작성하지 않고 구두로 후임자에게 사무인계를 한 사실이 확인되었다.

관계부서 등 의견 및 검토결과

부장 LWU는 선박금융 목표 시한인 2021년 11월은 업무 진행에 따라 변동 가능한 일정이었고, 금융사와 사전협의를 통해 금융계약에 약 3개월이 소요된다는 것을 파악하였다는 의견을 제시하였다. 그러나 CEO에게 보고한 업무 추진일정을 단순한 목표 시한이었다고 가볍게 주장하는 것은 받아들일 수 없으며, 이는 「취업규칙」 제7조(성실의무)의 “상사의 직무상의 명령과 지시에 따라 부과된 직무를 성실히 완수하여야 한다”는 규정을 명백하게 위반한 것으로 판단된다. 또한, 금융계약에 3개월이 소요된다는 주장은 선박금융업무 추진절차에서 감독기관인 KKK부와의 협의, 경영위원회 및 이사회 의결에 소요되는 기간을 제외하고 산정한 기간일 뿐이며, 부장 LWU 본인 또한 KKK부 협의, 경영위원회 및 이사회 의결을 포함할 경우 1~2개월이 추가로 소요된다고 인정하였다.

한편, 부장 LWU의 2020.11.20. 제510회 이사회에서 금융기관에 대한 선박금융 약 ***억원에 대한 지급보증을 승인받았으므로, 지급보증에 대한 별도의 이사회 승인은 불필요하다는 주장을 받아들인다 할지라도, 선박금융을 위해서는 「출자회사

관리규정」 제7조(설립·신규출자 및 변경 절차)에 따라 AAA의 LNG병커링 전용선 명목상 선주인 SPC 설립을 이사회에서 승인받아야 하므로, 행정소요기간에 감독기관인 KKK부와의 협의, 경영위원회 및 이사회 의결 기간을 포함시켜 업무를 추진하는 것이 타당하다.

조치할 사항

▼⊗⊗♠처장은

- ① 선박금융사 선정계획 수립을 후임자에게 미루며 소극적으로 선박금융 업무를 수행하고, 「취업규칙」 제56조(사무인계)를 위반한 부장 LWU에게 경고 조치하
시고, (경고)
- ② 선박금융사 선정계획 수립을 후임자에게 미루며 소극적으로 선박금융 업무를 수행한 차장 EGZ에게 주의 조치하시기 바랍니다. (주의)

[관련자]

HHH단 III처 ⊗▽♠● ◎◆♣⊗◆△ ⊗▣▣ ★◎♠▽▲♣●● 부장 LWU

(경고)

JJ본부 ▣♠지역본부 ♥◇부 차장 EGZ (주의)